

제20차 금융위원회 의사록

2024. 11. 27.

금 융 위 원 회

1. 일 시 : 2024년 11월 27일 14:00 ~ 15:25

2. 회의방식 : 대면회의

3. 출석위원

김 병 환 위 원 장

이 형 주 위 원

김 범 기 위 원

유 재 훈 위 원

허 범 위 원

이 세 훈 대리참석

(의결 제406~410호, 제412~429호, 보고 제43~45호)

4. 회의경과

(14시 00분 개회)

가. 개회선언

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 개회를 선언함

1) 2024년도 제19차 금융위원회 회의록 및 2024년도 제20차 및 제3차 임시 금융위원회 안건검토 소위원회 의사록 보고

☐ 2024년도 제19차 금융위원회 회의록 및 2024년도 제20차 및 제3차 임시 금융위원회 안건검토 소위원회 의사록을 서면 보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

☐ 의결안건 제406호 『(주)무궁화신탁에 대한 경영개선명령 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사2국장이 내용을 설명함

※ 무궁화신탁의 NCR이 경영개선명령기준에 미달한 바, 유상증자, 제3자 매각 등 경영개선명령을 부과하는 내용

○ (위원) 시간을 주고 의견 제시가 있지 않았는지? 그것에 대해서 자세하게 위원님들께 공유를 하는 것이 좋을 것 같음. 어떤 의견이 있었고, 그에 대해서 어떻게 판단을 했는지?

- (보고자) 적기시정조치 사전통지에 대한 제출의견에 대해서 회사가 제시한 내용과 판단한 내용을 보고 드리겠음. 회사는 유상증자 등을 통해 영업용순자본비율(NCR)을 개선하겠다고 하면서 첫 번째 안으로 2025년 2월 이내에 주주배정 또는 제3자배정 유상증자를 실시하여 자본금을 확충하겠다고 했음. 그다음에 자회사 지분을 매각해서 유동성을 확보하겠다고 제출하였음. 그리고 전환상환우선주에 대한 상환기간연장 등 약정 변경을 통해서 NCR을 개선하고 RCPS(전환상환우선주) 매각 또는 보통주 전환을 통해 자본화를 추진하겠다고 했음. 검토의견을 말씀드리면 현재 유상증자에 대한 계획이 구체성이 없기 때문에 단기간에 이루어지지 않을 것으로 보고 있음. 자회사 매각도 계획만 수립되었지, 진전이 없는 상태여서 단기간에 추진이 불가능하고 RCPS(전환상환우선주) 상환기간 연장도 현재 구체적인 진행 경과가 없을 뿐만 아니라 설령 상환기간이 연장된다고 하더라도 회사의 실질적인 자본확충으로 인정하기에 타당하지 않다고 판단됨. 두 번째는 유동성 확보인데 이는 NCR개선과 직접적·단기적인 상관은 없는 내용임. 유동성을 채권회수를 통해서 확보하겠다는 것인데 저희가 보기에는 이미 ☆☆억 원을 회수했음에도 불구하고 유동성의 개선이 이루어지지 않고 있는 상태임. 그리고 구조조정을 통한 비용 절감은 단기적으로 유동성 문제를 해소하는데 어려움이 있다고 판단됨. 또한, 최대주주의 지분 매각 관련해서 현재 00회사가 (주)무궁화신탁의 최대주주인 오창석 회장의 채권자임. 그런데 NCR이 떨어졌기 때문에 현재 기한이익이 상실되었고 그에 따라서 지분매각이 협의되는 것은 맞으나 현재 착수단계로 단기간에 매각은 어려운 상황으로 지켜봐야 되는 상황임.

마지막으로 개선명령에 대한 조치로 여러 이해관계자들이나 시장에 큰 영향이 있다는 의견임. 저희 판단은 일부 영향은 불가피하지만 관계기관 간 지속적으로 협력을 해 와서 수분양자, 시공사, 협력업체나 시장에 미치는 영향을 최소화하기 위해서 노력하도록 하겠음. 이와 같이 현재 회사의 제출의견으로는 적기시정조치 유예가 어렵다고 판단하였음.

○ (위원) 알겠음. 안건 이해를 돕기 위해 자세한 설명을 하는 기회를 가졌음.

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안*대로 의결함

* 만장일치로 원안의결을 의미함 (표결이 있는 경우 별도 표기)

□ 의결안건 제407호 『마스틴투자운용(주)에 대한 수시검사 결과 조치안』을
상정하여 금융감독원 금융투자검사2국장이 내용을 설명함

※ 자본시장법 위반사항에 대해 마스틴투자운용(주)에 과태료를 부과하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제408호 『(주)화인자산운용에 대한 수시검사 결과 조치안』을
상정하여 금융감독원 금융투자검사3국장이 내용을 설명함

※ 자본시장법 위반사항에 대해 (주)화인자산운용에 과태료를 부과하는 내용

- (위원) 다른 의견이 없으시면 제408호 안건과 관련하여 (주)화인 자산운용에 대한 조치를 증선위 수정심의안대로 수정의결하겠습니다. 임직원 금융투자상품 매매제한 위반에 대해 前주임 甲의 과태료 40만 원을 면제하는 것으로 수정하고, 그 외에 나머지 조치안에 대해서는 원안대로 의결하겠습니다.

- 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

- 의결안건 제409호 『썬앤티리자산운용(주)에 대한 수시검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사3국장이 내용을 설명함

※ 자본시장법 위반사항에 대해 썬앤티리자산운용(주)과 그 임직원에게 과태료를 부과하는 내용

- (위원) 다른 의견이 없으시면 제409호 안건과 관련하여 썬앤티리 자산운용(주)에 대한 조치를 증선위 수정심의안대로 수정의결하겠습니다. 임직원 금융투자상품 매매제한 위반에 대해 ♠♠♠은 250만 원에서 200만 원으로, ♥♥♥는 250만 원에서 200만 원으로, ♣♣♣은 150만 원에서 100만 원으로 감액하는 것으로 수정의결하고 그 외에 나머지 조치안에 대해서는 원안대로 의결하겠습니다.

- 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

□ 의결안건 제410호 『동광양농업협동조합의 금융투자업 인가안』을
상정하여 금융감독원 자산운용감독국장이 내용을 설명함

※ 동광양농업협동조합에 대해 집합투자증권 투자매매·중개업
일부를 인가하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제411호 『금융감독원 예·결산심의 소위원회 위원 선임안』을
상정하여 금융위원회 혁신기획재정담당관이 내용을 설명함

※ 이석호 위원을 금감원 예·결산소위 위원으로 재위촉하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제412호 『(주)OOOO의 사업보고서 및 감사보고서
등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원
회계감리1국장이 내용을 설명함

※ 외부감사법 제5조에 따른 회계처리기준을 위반하여 재무제표
작성·공시한 회사 및 회사관계자에 대하여 과징금 부과를
조치하는 내용

○ (위원) 최종적으로 올라온 것이 증선위에서 수정된 내용인지?

○ (보고자) 그러함.

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제413호 『OO(주)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계감리1국장이 내용을 설명함

※ 외부감사법 제5조에 따른 회계처리기준을 위반하여 재무제표 작성·공시한 회사관계자 및 외부감사인에 대하여 과징금 부과를 조치하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제414호 『(주)OOOOOOOO의 사업보고서 및 연결감사 보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계감리1국장이 내용을 설명함

※ 외부감사법 제5조에 따른 회계처리기준을 위반하여 재무제표 작성·공시한 회사 및 회사관계자에 대하여 과징금 부과를 조치하는 내용

- ⇒ 원안대로 의결함

- 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- ※ 신용정보업 등의 예비허가제도를 도입하고, 기업신용조회업의 허가요건을 완화하는 등의 내용으로 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률을 개정하는 내용

- ⇒ 원안대로 의결함

- 8 -

※ 기업신용조회업 허가를 받을 수 있는 자의 범위를 확대하는 등의 내용으로 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령을 개정하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제418호 『(주)경남은행에 대한 수시검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 은행검사2국장이 내용을 설명함

※ (주)경남은행에서 발생한 횡령사고와 관련한 내부통제기준 미마련 등에 대해 은행법상 영업의 일부정지 6월(일부 사업장 제외 - 안전검토소위원회 수정심의) 등의 제재를 부과하는 내용

○ (위원) 다른 의견이 없으시면 제418호 안건과 관련하여 (주)경남은행에 대한 조치를 안전검토소위원회 수정심의안대로 수정의결하겠습니다. 경남은행이 PF대출 관련 내부통제기준을 마련하지 않은 결과 대규모 금융사고가 발생한 점을 고려 시 원안과 같이 PF대출 신규 취급을 6개월 간 정지하는 중징계가 필요하나 경남은행이 동 조치로 인해 지역 내 공공 인프라 관련 사업 등에 참여하지 못할 경우 발생할 수 있는 지역 경제와 및 주민 복지에 대한 부정적 영향 등도 감안할 필요가 있음. 이에 따라 경남은행에 대한 은행법상 영업의 일부정지 6월의 적용 범위에서 부산·울산·경남 지역 지자체가 발주, 사업목적이 지역의 공공복리 증진에 있는 것으로 판단되는 사업장을 제외하는 것으로 수정의결하겠습니다. 그 외에 나머지 조치안에 대해서는 원안대로 의결하겠습니다.

○ 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

□ 의결안건 제419호 『호주뉴질랜드은행 서울지점에 대한 수시
검사 결과 조치안』, 제420호 『BNP파리바은행 서울지점에
대한 수시검사 결과 조치안』, 제421호 『모간스탠리은행 서울
지점에 대한 수시검사 결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원
은행검사3국장이 내용을 설명함

※ 호주뉴질랜드은행 서울지점 등 3개사의 신용정보전산시스템
보안대책 수립·시행 의무 등의 위반에 대한 신용정보법上
과태료 부과를 건의하는 내용

○ (위원) 본건은 재심의를 통해서 합리적으로 잘 했는데 한 가지
유의할 점이 있음. 그것이 무엇이나 하면 프론트오피스에
해당하는 해외 계열사 직원들이 오는 것에 대해서는 민감하게
봐야 되는데, 또 한편으로 보면 트레이더라고 하면 보통 프론트로
분류되는 것이 맞지만 그 트레이더가 어떤 경우에는 리스크
관리(risk management), 헷징(hedging)을 위해서 들어오는
경우가 있기는 함. 그래서 그런 부분도 충분히 고려해서 섬세하게
트레이더라는 자격이나 타이틀(title)만 가지고 이 사람들이
접근한 것에 대해서 할 것이 아니라 동기라든지, 그 양태를
조금 더 보는 노력이 필요할 것 같음.

○ (위원) 회의를 몇 번 했던 것이 지금 이 내용이 주로 쟁점이
되었는지?

○ (보고자) 그러함.

○ 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

□ 의결안건 제422호 『(부산)고려저축은행에 대한 수시검사 결과 조치안』, 제423호 『(서울)예가람저축은행에 대한 수시검사 결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원 중소기업검사1국장이 내용을 설명함

※ 고려저축은행의 개인신용정보 제3자 부당 제공에 대한 신용정보법상 과징금 부과를 건의하고, 예가람저축은행의 개인신용정보 제3자 부당 제공 및 준법감시인 겸직 금지 위반 등에 대한 신용정보법 및 지배구조법상 과징금 및 과태료 부과를 건의하는 내용

○ (위원) 이 건도 여러 차례 재심의하면서 보니까 위원님들 간에도 이견이 있었음. 국내외 금융기관이 공히 해당이 되는데 제3자 정보 제공동의나 위·수탁이나, 그것이 굉장히 구별하기 어려운 부분이 있음. 기본적으로는 개인신용정보 보호의 필요성이 너무 크기 때문에 그것에 대해서 엄격하게 해석을 해야 되고, 예외적으로 업무 위·수탁에 대해서 여러 가지 경로를 거쳐서 기준을 마련하고 또 마련했는데, 이것이 그냥 정태적으로 머물러서는 안 됨. 절차·방식·기준에 대해서 계속 상위 타겟으로 생각하시면서 살펴봐야 될 것 같음. 그래서 본건 같은 경우는 금융회사 자구노력도 많이 해야 되고, 실수도 많이 했기 때문에 문제가 없지만 향후에는 신용정보보호를 담당하는 금융위나

금감원 부서, 그리고 위·수탁 업무를 담당하는 부서가 협업을 해서 계속적으로 어디까지 유용할 것이냐, 원칙은 금지지만 위·수탁의 범위를 어디까지 할 것인지에 대해서 계속 일관성 있고 합리적인 기준을 내는 것이 중요하고, 금감원이나 금융위의 해석이 정합성을 가지면서 일관성을 내는 것이 굉장히 마켓에 중요하다고 생각됨. 아까도 잠깐 말씀드린 것처럼 프론트나 미들이나 백이나 이런 것에 따라서 조금 다를 수 있는데 경험상 트레이더들은 헷징(hedging)을 해서 리스크 관리(risk management) 하는 역할도 상당히 하기 때문에 그런 것들도 고려하면서 꼭 영업을 목적으로 트레이더들에 넘기지 않을 수도 있다는 것을 반대 관점에서 보면서 섬세하게 할 때 이해관계인들이 더 수긍할 수 있겠다는 생각이 듭. 결론적으로는 금융산업의 본질이 리스크를 다루는 것이기 때문에 어떻게 하면 리스크를 더 업그레이드 시켜서 리스크 관리(risk management)를 할 것인지가 중요하고, 특히 금융정보를 다루는 경우에 굉장히 중요한데, 특히 외국금융기관 같은 경우 인프라가 좀 부족한 경우에 이것을 갖추지 못한 어려운 점도 있다는 것을 감안 하면서 우리가 원하는 기준으로 끌어올릴 수 있도록 끊임없이 모니터하고 격려하도록 그렇게 부탁드립니다.

- (위원) ○위원님도 말씀을 해 주셨는데 신용정보법에서 정보처리 위·수탁을 규정한 이유는 신용정보의 활용을 적극적으로 하자는 취지도 있음. 따라서 신용정보 제3자 제공과 관련해서 절차적으로 많이 규제가 완화 되어 있음. 이번 (부산)고려저축은행과 (서울)예가람저축은행을 심의하면서 많이 고민했던 부분은 신용정보처리위탁으로 볼 수 있는 기준을 어떻게 설정할 것이냐

하는 것에 대한 고민이 있었던 것으로 이해를 하고 있음. 이 2건 같은 경우는 신용정보 처리위탁이라는 의도가 증명될 수 있느냐 하는 측면에서 논의가 있었음. 여러 가지 기준을 적용을 했음. 일단은 신용정보 처리위탁을 하는데 있어서 업무에 필요한 범위 내에서 적당히 제공이 됐느냐는 점, 그리고 신용정보를 수탁 처리하는 기관에 대해서 충분한 통제력을 가지고 있었느냐 하는 점, 그리고 신용정보를 수탁 처리하는 기관이 제공받은 신용정보를 유용할 리스크는 없느냐는 점 등을 고려해서 이것을 처리 위탁으로 보기 어렵다고 판단한 결론을 냈음. 유사한 건들이 지금 많이 계류(pending)되어 있는 것으로 알고, 이러한 판단기준을 명확하게 가다듬어서 향후 케이스에도 잘 적용될 수 있게 해 주시길 바람. 시장에 이러한 우리의 기준이 잘 전파되어서 처리 위탁이 과도하게 위축되지 않게, 신용정보 주체에 대한 보호이익은 충분히 우리가 확보하면서도 유용하게 처리 위탁을 통해서 신용정보 활용의 가능성을 높일 수 있도록 균형된 접근이 이루어질 수 있는 기준을 만들어 주시기 부탁드립니다.

- (위원) 방금 말씀하신 3가지 기준이 있는지? 아니면 만들어서 공유를 해야 될 상황인지?
- (위원) 지금은 명확하게 기준이 있지는 않은 상황이어서 이번 사례를 바탕으로 해서 구체적인 기준을 만들어서 업권에 전파를 하려고 함.
- (위원) 필요할 것 같음. 담당하는 금융위와 금감원 부서에서

준비를 해 주셨으면 좋겠음. 더 이상 다른 의견이 없으시면 제422호 및 제423호 안전과 관련하여 (부산)고려저축은행 및 (서울)예가람저축은행에 대한 조치를 안전검토소위원회 수정 심의안대로 수정의결 하겠음. 개인신용정보 제3자 부당 제공에 대해서는 개정 신용정보법 취지에 따라 보다 강화된 제재가 필요하나, 위반행위로 인한 피해정도 및 부당이득액을 고려하여 원안에 따라 과징금을 부과하는 것은 과도한 측면이 있음. 이에 따라 기관에 대하여 해당 위반에 따른 과징금은 30% 감경하여 부과하는 것으로 수정의결 하겠음. 그 외에 나머지 조치안에 대해서는 원안대로 의결하겠음.

○ 각각 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 수정 의결함

□ 의결안건 제424호 『신용협동조합중앙회에 대한 정기검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 중소기업검사2국장이 내용을 설명함

※ 신협중앙회의 개인신용정보 누설 및 유출 등에 대한 신용정보법 및 전자금융거래법上 과징금 및 과태료 부과를 건의하는 내용

○ (위원) 안전검토소위원회에서 논의할 때 위반행위 당시 경영 개선명령 조치를 받은 상태였다는 점이 경감 사유인, 이것이 딱 와 닿지 않음. 어떻게 연결되는 것인지?

○ (보고자) 사실은 경영개선명령 조치가 2023년 7월에 해제가 되었음. 그런데 이 검사가 2022년도에 있었음. 사실 중간에

법령해석심의위원회에서도 법률적 쟁점이 많아서 처리가 지연된 측면이 있음. 그런 뜻에서, 만약에 이것이 일정(schedule)대로 되었으면 경영개선명령을 받고 있는 상태에서 처리되면 제재심 차원에서도 감액사유가 되어서 그런 이유 때문임.

- (위원) 다른 의견이 없으시면 제424호 안전과 관련하여 신용협동조합 중앙회에 대한 조치를 안전소위 수정심의안대로 수정의결하겠음. 신용정보법 제19조에 따른 ‘신용정보전산시스템 안전보호 의무 위반’으로 발생한 개인신용정보 유출과 관련하여, 위반 행위 당시 경영개선명령 조치를 받은 상태였다는 점과 해당 위반으로 인해 중앙회가 취한 경제적 이득은 없는 점 등을 고려하여 원안에 따라 과징금을 부과하는 것은 과도한 측면이 있음. 이에 따라 기관에 대하여 해당 위반에 따른 과징금은 30% 감경하여 부과하는 것으로 수정의결 하겠음. 그 외에 나머지 조치안에 대해서는 원안대로 의결하겠음.

- 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

- 의결안건 제425호 『(주)카카오뱅크 외 2개사(3건)의 혁신금융 서비스 심사안』, 제426호 『신한은행(주) 외 3개사(4건)의 혁신금융 서비스 심사안』, 제427호 『신한은행(주) 외 2개사(3건)의 혁신금융 서비스 심사안』, 제428호 『OOOO에 대한 혁신금융서비스 심사안』, 제429호 『OOOOOOOOOO의 규제개선 요청에 대한 심사안』을 일괄상정하여 금융위원회 디지털금융총괄과에서 내용을 설명함

※ 2024년도 제11차 혁신금융심사위원회에서 심사한 서비스로 「금융혁신지원 특별법」상 심사기준 충족 여부에 대한 내용

○ (위원) 혁신상품들을 혁신소위 들어가서 잘 보았는데, 오늘 쪽 듣다보니까 AI를 사용한 혁신상품들이 샌드박스 쪽을 통과하기 시작했는데, 제 생각에는 AI를 활용해서 낸 것 중에서 혁신성 분야를 경쟁을 시켜서, 올해 가장 우수했던 상품들을 경쟁을 시킨다든지 아니면 포용성 분야라지, AI를 사용해서 혁신을 한 것들을 모아서 그중에서 가장 금융소비자들에게 혜택을 주었다고 할지, 그런 것들을 경쟁을 시켜보고 분위기를 조성하면 좋겠다는 생각을 했음. 두 번째는 마지막 ○○○○○○○○○건을 보다 보니까 엇그제 보스턴 컨설팅에 있던 분이 그런 아이디어 많이 내셨음. 혁신상품의 추세가 제이피모건 같은 경우 메디컬 쪽을 사서 합의(settlement) 자체가 금융에 의해서 이루어지는, 그래서 금융과 헬스케어가 융합이 일어나는 형태의 아이디어들이 지금 나오고 있다고 하는데, 저희들 입장에서는 금융 안에서만 이루어지는 혁신뿐만 아니라 산업 간의 융합을 끌어내면서 실질적으로 금융소비자들에게 혜택을 줄 수 있는 것들을 전파하고, 또 기사에까지 나오고 칼럼을 쓰셨던 분이 있으니까 그런 분을 불러서 같이 얘기해보시면 어떨까, 그래서 그런 것들을 통해서 우리가 원하는 것이 이런 것이라는 것을 지침(guidance)을 드리면 좋을 것 같음.

○ (보고자) 아마 임베디드 파이낸스(Embedded Finance)에 대한 기사를 말씀하신 것 같음. 관련해서 충분히 데이터가 쌓이지 않았는데 향후에 혁신금융서비스로 충분한 데이터가 쌓이면

논의해볼 여건이 될 것 같음.

- (보고자) 그리고 내년 상반기 중에 AI 모델이 제공된 서비스들이 출시가 되고 나면 규제개선 방향이라든지 아니면 성과를 검증하는 단계에서 말씀하신 경쟁을 어떻게 할 수 있는지 같이 살펴 보도록 하겠음.
- (위원) 망분리 규제를 풀고 규제샌드박스 신청이 들어온 것은 지금 처음 하는 것인지?
- (보고자) 맞음. 총 141건 서비스가 들어왔음. 이번에 10건으로 시작해서 앞으로 금융위 때마다 계속 안건이 올라올 예정임.
- 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

3) 보고안전 심의

- ☐ 보고안전 제43호 『금융투자업 인가 등의 심사 진행상황 중간 보고』를 상정하여 서면보고함

- 원안대로 접수하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 접수함

□ 보고안건 제44호 『금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조에 따른 승인후 초과소유요건 충족 여부 심사결과 보고』를 상정하여 서면보고함

○ 원안대로 접수하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 접수함

□ 보고안건 제45호 『인터넷전문은행 신규인가 심사기준 및 절차』를 상정하여 금융위원회 은행과장이 내용을 설명함

※ 인터넷전문은행 신규인가 관련 심사기준과 향후 추진절차를 마련하여 보고하는 내용

○ 원안대로 접수하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2024년도 금융위원회 제20차 회의의 폐회를 선언함.

(15시 25분 폐회)